

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

מיכל מרים וולדיגר
אורית מלכה סטרוק
אופיר סופר
אוהד טל
משה סולומון
לימור סון הר מלך
משה אבוטבול
צביקה פוגל
עמיחי אליהו
מיכאל מלכיאלי
אברהם בצלאל
אוריאל בוסו
יצחק שמעון וסרלאוף
אבי מעוז
אליהו רביבו
מיכאל מרדכי ביטון

984/25/פ

הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בנושא זיהוי ודיווח על התעללות בקטין או בחסר ישע,

התשפ"ג–2022

1. התניית קבלת רישיון או תעודה בהכשרה ייעודית
- (א) אנשי מקצוע העובדים במערכת הבריאות, במערכת הרווחה או במערכת החינוך, אשר עיסוקם מותנה בקבלת רישיון או תעודה, או שתעודה היא תנאי להעסקתם, יחויבו בהכשרה ייעודית בנושא זיהוי ודיווח על התעללות בקטין או בחסר ישע, כתנאי לקבלת הרישיון או התעודה.
- (ב) השתתפות בהכשרה ייעודית כאמור בסעיף קטן (א), שנכללת בתכנית הלימודים המכשירה לאותו מקצוע, תיחשב כעמידה בהוראות חוק זה.
- (ג) שר הרווחה והביטחון החברתי, שר הבריאות ושר החינוך רשאים לקבוע בתקנות רשימת בעלי מקצוע שיחויבו בהכשרה כאמור ואת מסגרת ההכשרה והיקפה, כל אחד בתחום אחריות משרדו.

דברי הסבר

לאנשי מקצוע העובדים במערכות הבריאות, הרווחה והחינוך תפקיד חשוב באיתור ילדים או אנשים עם מוגבלות פיזית או נפשית שעוברים התעללות ובדיווח על כך לגורמי הטיפול והאכיפה (עובד סוציאלי או משטרה).

מערכות אלה מלוות את חסרי הישע ומוטלת עליהם אחריות רבה לתרום לתהליכים של מניעה, איתור וטיפול במקרים של התעללות מינית בילדים. לעתים קרובות אנשי המקצוע באותן המערכות הם אלה שעשויים לזהות פגיעות פיזיות או נפשיות במסגרת הליכי טיפול שגרתיים.

כיום מוטלת על אנשי מקצוע חובת דיווח במקרים של התעללות הקבועים בחוק, אולם, על מנת לזהות סימנים ותסמינים העולים לעיתים בהליכי טיפול שגרתיים נדרשים ידע, מודעות ומיומנות באבחון. לאור האמור, מוצע לחייב אנשי מקצוע אלה לעבור הכשרה מקצועית שממוקדת בזיהוי ובדיווח על התעללות כתנאי לקבלת רישיון לעסוק במקצוע.

הצעת החוק נכתבה בסיוע איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת עומר ינקלביץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/170/22), על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/353/22) ועל ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/354/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/158/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/196/24) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/2213/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)